

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2909/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ  
นาย สุพจน์ สุปัติ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (6), มาตรา 278

จำเลยบุกรุกขึ้นไปบนบ้านของผู้เสียหายและกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหาย โดย  
จำเลยใช้มือถลกผ้าถุงของผู้เสียหายขึ้นไปถึงสะโพกโดยผู้เสียหายมิได้ยินยอม ถือว่า  
เป็นการใช้กำลังประทุษร้ายต่อผู้เสียหาย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 364,  
365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 278, 364, 365(1) (ที่ถูกเป็น 365(1)(3)ประกอบด้วยมาตรา 364)  
การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

# ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคดีฟังได้ว่า จำเลยได้บุกรุกขึ้นไปบนบ้านของผู้เสียหาย และกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหาย โดยจำเลยใช้มือถลกผ้าถุงของผู้เสียหายขึ้นไปถึงสะโพก ซึ่งผู้เสียหายมิได้ยินยอมอันถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายต่อผู้เสียหาย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุทธิ นิชรโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ